DOI:10.14125/j.cnki.zjsy.2023.22.021

FIDIC银皮书与《工程总承包合同范本》风险分担比较研究

◎ 张敖　中交四航局第二工程有限公司

▶ 摘　要：工程总承包标准合同范本在国际上广泛应用，其中 FIDIC 银皮书和中国住房和城乡建设部 2020 年发布的《工程总承包合同范本》是国内外两个典型工程总承包合同的代表。FIDIC 银皮书作为在国际工程承包工程中广泛使用的承包合同范本具有一定的先进性，而《工程总承包合同范本》则更符合国内工程的承包环境，通过对 FIDIC 银皮书与《工程总承包合同范本》在风险分担方面的相似性与差异性的研究，可以为将来工程承包合同的制定提供参考与借鉴。从而更好地实现合理分担风险，推动项目持续发展。

▶ 关键词：FIDIC银皮书；工程总承包；合同风险

建设工程风险分担在工程承包合同中具有极大的重要性和必要性，工程项目涉及各种不确定因素和风险，包括技术风险和合同风险等。合理而公正的风险分担机制可以减轻各方面对项目风险的担忧，维护各利益相关方的权益，促进项目的顺利进行和成功交付。如果将项目施工的风险主要集中在承包商身上，这将会导致许多问题，如价格超出预算、工期延误、纠纷频发等。因此，合理的风险分担原则对于一份契约来说是必不可少的。风险分担的目标是实现相对公平和合理，使各方能够在项目的不确定性和风险方面都承担适当的责任。综上所述，分析各工程承包合同在风险分担方面的重要性和必要性对于促进项目的成功实施和维护各方利益至关重要。

1.工程总承包合同风险分析的意义

降低风险：通过对合同中的风险进行系统地分析和评估，及时发现和识别潜在的风险点，从而采取相应的风险控制和处理措施，减少风险发生的几率和影响的程度。

保障权益：通过风险分析，帮助合同双方清楚地认识自身的权益和义务，保证合同中风险责任的合理分配，避免合同履行过程中产生纠纷和争议，是承建方与业主之间法律约束和权益保障的基础。

提高合同执行效率：风险分析可以预见施工过程中可能出现的问题和困难，从而在合同签订前就对合同进行合理约定和规划，减少合同履行过程中的阻碍和变化，提高合同的执行效率，从而使合同更好地发挥其执行效率。

保证合同的顺利履行：合同的顺利履行离不开各方的积极配合和风险管理，可以通过风险分析，对合同履行过程中可能遇到的问题和风险进行事前识别，为各方提供有效的管理和解决方案，保证合同的顺利履行。

2.FIDIC银皮书与《工程总承包合同范本》风险对比分析

《FIDIC 银皮书》和《工程总承包合同范本》是工程承包领域常用的两种标准合同。它们在风险分担上存在一定的共性和差异。以下将对其相似点和差异点进行比较，对不同合同的风险分担条款，如不可预见的困难，现场数据，法律环境的变化，市场价格的波动，不可抗力等进行具体分析。

2.1两种合同范本的相似点和差异点

在相似点方面，两种合同范本都是以分工明确、权责分明的原则为核心，对建设项目工程总承包过程进行指导与规定，明确各方责任和要求，实现合同双方的公平合理；都阐述了风险分担的原则，并详细规定了各方在工程建设过程中因各种风险所需要承担的责任：造价风险方面，双方在调整期内的造价调整机制和在某些特定情况下的变更策略，以及合同价格的支付计划等；工程设计风险方面，规定工程设计文件的审核程序和权责分配，并对本方责任范围内的设计和执行方案、问题处理和质量控制等阐述具体规定；工期风险方面，规定工程的建造期限、支配时间、工假和延期竣工等相关要素；质量风险

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

方面，规定了质量保证机制、验收标准、质量保证期间及保修期等问题。

从差异点来看，总体而言，FIDIC 银皮书合同范本相比较国际通用、跨国工程承包事务适用较多、国内工程承包事务适用较多的是建筑工程总承包合同范本；在工期风险条款中，FIDIC合同更加具体、明确，并规定了具体的补偿办法和计算工期风险因素的方法；但“工程总承包合同范本”仅在工程施工的时间进度上就大致规定了工期风险因素的宽泛；在设计风险的规定上，FIDIC合同在标准文件的审核和实施方案的规定上，相对于工程总承包合同范本的规定，FIDIC合同的规定更为具体化、简明扼要；在变更条款中，FIDIC合同对变更的合理性、变更过程的规范性、变更对双方权益的均衡性把握等方面的考虑较《工程总承包合同范本》更多；在争议解决条款中，FIDIC合同更倾向于通过纠纷调解委员会DAB等途径解决，而“工程总承包合同范本”则更侧重于合同双方通过协商、调解达成一个解决方案。

2.2两种合同具体条款风险分担分析

2.2.1不可预见的困难

针对建设中未预见的地质、地形、水文等困难，以及给承包人和业主带来损失的问题，《FIDIC银皮书》《项目总承包合同示范文本》等也有相应规定。FIDIC银皮书规定承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响或作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部资料，合同价格对任何未预见到的困难和费用不应考虑予以调整。而《工程总承包合同范本》规定不可预见困难属于业主承担的范畴，由业主承担合理和必要的费用，遇到不可预见的困难使合同成本大幅变化的，则根据双方的实际情况达成协议处理。从以上对比可以看出，如果在投标阶段，业主不能给予承包商充分的时间和信息，因而，承包商无法仔细研究业主要求，如工程的目的、范围、设计标准和其他技术要求，也无法进行仔细的前期规划设计、风险评估和估价；或者工程中含有大量地下工程量或在投标阶段无法勘察的工程量，如果该项目使用FIDIC银皮书合同范本，那么承包商要谨慎决策。或是在合同中补充平衡不可预见困难风险的条款，如引入Differing Site Conditions Clause 即DSC条款，当工程现场出现与项目合同（“业主要求”、其他相关现场资料也属于合同的一部分）中披露的现场条件有实质性差异或与此类工程通常的工程现场条件有实质性差异的情况时，承包商有权依据该条款向业主索赔费用和工期。那么该风险，可以被较公平地分担。

2.2.2现场数据

现场数据的错误或缺失会直接影响整个工程的建设和履行合同。FIDIC银皮书和《工程总承包合同范本》都对现场数据的阐述有所规定。FIDIC银皮书规定了承包商负责核查和解释业主提供的资料；业主对其准确性、充分性、完整性不负责，相当于承包商对于现场数据承担了所有的风险。而《工程总承包合同范本》规定承包商应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包商增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包商支付合理利润。另外，《建筑工程质量管理条例》也规定建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。从以上对比可分析得出，FIDIC是将发包人提供的资料或数据错误的风险全部让承包商承担，而国内的法律法规、合同范本都对发包人提供的资料或数据有较高的要求，要求发包人对自己提供的资料负责，国内的《工程总承包合同范本》的风险分担更考虑承包商的劣势和利益。

2.2.3法律环境变化

无论是FIDIC银皮书还是工程总承包合同范本，都强调了法律环境的变化对合同履行可能产生的影响。当法律环境发生不可抗拒的变化时，如政策、行业标准、法律、司法解释等的变化，不同的合同有着不同的规定。《FIDIC银皮书》对变更指令的办理程序、项目变更的签发、变更价格和时间的调整等作了规定。而《工程总承包合同范本》则规定了法律环境变化的通知和合同的履行、修改、变更的协商程序。两种合同都着重强调了双方在履行合同时要遵守法律、法规和政策的要求，以及将变更影响降至最低的原则，保障合同的有效履行。

2.2.4市场价格波动

工程项目的实施也会受到市场价格波动的影响。针对市场价格变动情况，FIDIC 银皮书和《工程总承包合同范本》也有相应条款予以规定。FIDIC 银皮书规定了在基准价格变动和不可抗力事件导致的价格变动两种情况下，价格风险的分担责任和调价的责任和程序。而《工程总承包合同范本》则规定了合同总价、单价或协议价的确定原则和变更程序，以及合理地调整工程价格的要求。两种合同都要求在价格变动时要进行协商和达成协议，以保障双方的权益。

2.2.5不可抗力

FIDIC银皮书和《工程总承包合同范本》中都规定了不可抗力事件对工程项目实施的影响和合同的履行。不可抗力事件包括自然灾害、战争和政治动荡、罢工、暴动等。FIDIC银皮书规定不可抗力事件出现时，双方应采取相应措施，协商解决，将对合同

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

履行的影响控制在最低程度。其中，发包人承担工期和费用风险，以应对战争和政局动荡、罢工、骚乱等；针对自然灾害风险，发包方在不承担费用风险的情况下，只承担工期延期的风险。和《工程总承包合同范本》规定，发包人应当承担因工程毁损造成的永久性工程和第三者的伤亡及财产损失；承建单位提供的建筑工程设备损毁，由承建单位负责；其人员伤亡及其他财产损失，发包人和承包人各自承担相应责任；因不可抗力影响承包人履行合同约定义务，已经造成或将造成工期延误的，顺延工期，由此造成承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，在停工期间现场必要的工人工资由发包人支付；合同当事人根据法律规定和合同约定，各自承担因不可抗力导致的后果和造成的损失。以此对照，对于不可抗力的风险分担原则，两种合同范本也存在不一致的地方。

3.合同风险相关案例

斯里兰卡某固体废弃物处理项目，项目主要功能为收集科伦坡城区及周边生活垃圾，通过垃圾车等运送到市区转运站Kelaniya（KTS），经过压缩等处理后，装入集装箱，通过铁路运输到北部填埋场转运站Aruwakkalu（ATS），卸车转入填埋场（ASL）填埋。填埋场总面积18.5万m^2，其中库区14.15万m^2，库容270万m^3，设计使用寿命5.9年。投产后固体废弃物每天处理量为1200吨。

该项目的主合同应用的是1999版FIDIC银皮书合同范本。在合同实施过程中，业主提出由于填埋场库区及渗滤液处理区所处位置标高最低，该项目北侧红线外（规划三期）区域大面积雨水都会汇流过来，遂要求承包人对这部分雨水排放予以考虑，修筑蓄洪池。承包人则认为本合同为EPC合同，业主在招标阶段明确了投标人可按照招标文件中给出的设计方案进行报价，也可以自行进行新方案设计然后按照新方案报价，承包人在投标的时候选择在业主提供方案的基础上进行优化然后并报价，所以设计方案是以业主的方案为大纲，同时优化的方案也是得到业主认可并中标了的，在实施阶段业主增加蓄洪池的要求属于方案变更。并且，在投标阶段业主提供的环评报告中指出在现场存在着两个天然的蓄水池，且其存储能力能满足现场对雨水储存的要求，因此投标方案并未考虑新建蓄水池，但实际实施时发现，这两个蓄水池根本不存在。因此现在要求新建蓄洪池属于业主的责任，应由业主承担责任。

业主随后进行了相关回复，第一是明确本项目采用合同形式为EPC合同，承包商有设计责任并提供详细方案，并满足招标文件要求；第二是投标前承包商应对业主提供资料的准确性进行复核，业主对其准确性、充分性、完整性不负责。

随后针对该项目业主要求修筑蓄洪池是否属于变更的争议，请求争端调解委员会（DAB）进行裁定。DAB认为，尽管环评报告中明确了说明天然蓄水池存在，但实际现场不存在的事实，承包商也不能以环评报告中明确了储水位置而实际不存在为由，认定修建蓄洪池为变更，这是由于承包商自身未对该工作引起重视，没有做详细的勘察所导致的，因此变更理由不成立。

从以上案例可以看出，FIDIC银皮书合同条款是比较倾向业主的，特别是对于[不可预见的困难]，以及[现场数据]这两个条款。如果在项目招投标阶段，承包人无法及时消化业主提供的相关资料，或者工程中含有大量地下工程量或在投标阶段无法勘察的工程量，无法完成相关风险评估工作，将给承包EPC工程的承包人带来巨大的风险，那么承包人一定要谨慎决策。

4.总结

《工程总承包合同范本》是我国工程总承包建设领域常用的合同文本，而国际上广泛使用的工程总承包合同文本是FIDIC银皮书。两者在风险分担方面存在一些异同。本文将对两者进行比较，并提出对未来工程承包合同的改进建议，以提供风险分担的参考。

从整体来看，FIDIC银皮书更加注重履约过程的完整性，“交钥匙”工程的打包性，因此FIDIC银皮书更加亲业主；而《工程总承包合同范本》在风险分担上，更加考虑承包商的劣势地位，风险分担更加均衡，以“谁能更好地识别、控制风险，谁来承担风险”的原则来进行风险的划分。

总之，通过对 FIDIC 银皮书和工程总承包合同范本在风险分担方面的比较和分析，在合同签订过程中，发承包双方应提高合同文本的完整性和规范性，加强风险分析和管理，并加强合同执行监督机构的作用。同时，鼓励合同各方加强风险分担的沟通和协商，以确保项目成功进行。

参考文献：

[1]赵振宇,江伟,黄文杰.1999年版FIDIC施工合同条件下承包商风险探析[J].土木工程学报,2003(09):34-37+45.

[2]张水波,何伯森.工程项目合同双方风险分担问题的探讨[J].天津大学学报(社会科学版),2003(03):257-261.

[3]刘霁,李云.《建设工程施工合同(示范文本)》与FIDIC《施工合同条件》对比分析.建筑经济[J].建筑经济,2004(03):30-33.

[4]中华人民共和国住房和城乡建设部,国家工商行政管理总局.建设项目工程总承包合同(示范文本):GF-2020-0216[Z].2020.

[5]王川,徐礼章.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件(中英文对照本)[Z].2019.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net